

Demande en injonction de payer au président du tribunal de commerce

(Article 1313 du code civil, articles 1405 à 1424 du code de procédure civile)

Nous vous invitons à lire attentivement la notice n° 51156 avant de remplir ce formulaire.

Numéro du Tribunal :

Numéro du Greffe :

Votre identité (demandeur) :

► Si vous êtes une personne physique, remplissez les rubriques suivantes :

☐ Madame ☐ Monsieur

Votre nom de famille (nom de naissance) :

Votre nom d'usage (exemple : nom d'époux / d'épouse) :

Vos prénoms :

Vos date et lieu de naissance :

à

Votre nationalité :

Votre profession :

Votre adresse :

Complément d'adresse :

Code postal Commune :

Pays :

Votre adresse électronique : @

Votre numéro de téléphone :

► Si vous êtes une personne morale, remplissez les rubriques suivantes :

Forme de la société (SA, SARL, EURL, SCI, SCP...) :

Dénomination :

Représentée par :

Adresse du siège social :

Code postal : Commune :

Adresse électronique : @

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopie :

Si vous avez un mandataire :

► Si votre mandataire est une personne physique, remplissez les rubriques suivantes :

☐ Madame ☐ Monsieur

Son nom de famille (nom de naissance) :

Son nom d'usage (exemple : nom d'époux / d'épouse) :

Ses prénoms :

Son adresse :

Complément d'adresse :

Code postal Commune :

Pays :

Adresse électronique : @

Numéro de téléphone :

► Si votre mandataire est une personne morale, remplissez les rubriques suivantes :

Forme de la société (SA, SARL, EURL, SCI, SCP...) :

Dénomination :

Représentée par

Adresse du siège social

Code postal Commune :

Adresse électronique : @

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopie :

L'identité de votre ou de vos débiteur(s) :

PREMIER DEBITEUR :

► Si votre débiteur est une personne physique, remplissez les rubriques suivantes :

☐ Madame ☐ Monsieur

Son nom de famille (nom de naissance) :

Son nom d'usage (exemple : nom d'époux / d'épouse) :

Ses prénoms :

Son adresse :

Complément d'adresse :

Code postal Commune :

Pays :

Adresse électronique : @

Numéro de téléphone :

► **Si votre débiteur est une personne morale, remplissez les rubriques suivantes :**

Forme de la société (SA, SARL, EURL, SCI, SCP...) :

Dénomination :

Représentée par :

Adresse du siège social :

Code postal : Commune :

Adresse électronique : @

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopie :

DEUXIEME DEBITEUR :

► **Si votre débiteur est une personne physique, remplissez les rubriques suivantes :**

☐ Madame ☐ Monsieur

Son nom de famille (nom de naissance) :

Son nom d'usage (exemple : nom d'époux / d'épouse) :

Ses prénoms :

Son adresse :

Complément d'adresse :

Code postal Commune :

Pays :

Adresse électronique : @

► **Si votre débiteur est une personne morale, remplissez les rubriques suivantes :**

Forme de la société (SA, SARL, EURL, SCI, SCP...) :

Dénomination :

Représentée par :

Adresse du siège social :

Code postal : Commune :

Adresse électronique : @

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopie :

Si vous avez plus de deux débiteurs, photocopiez la page concernant les débiteurs ou donnez les mêmes renseignements sur une feuille que vous joindrez au formulaire.

Votre demande :

Le créancier ou son mandataire soussigné a l'honneur de vous exposer que le ou les débiteur(s) lui doit les sommes mentionnées ci-après, et requiert en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile que soit rendue, à l'encontre du ou des débiteur(s), une ordonnance portant injonction de payer lesdites sommes.

☐ En application de l'article 1408 du code de procédure civile, je demande qu'en cas d'opposition l'affaire soit immédiatement renvoyée devant _____
_____ juridiction compétente pour connaître du litige.

SOMMES DEMANDÉES	MONTANT	FONDEMENT DE LA CRÉANCE
- principal		
- _____		
☐ intérêts au taux légal		
ou		
☐ intérêts au taux contractuel		
de _____		
à compter du _____		
- clause pénale		
- frais accessoires		
- _____		

Les documents justificatifs :

Date : _____

Votre signature :

ORDONNANCE

Nous, _____, Président du tribunal de commerce, assisté de _____, Greffier

Vu la requête qui précède et les articles 1405 à 1424 du code de procédure civile,

- ☐ Attendu que la demande ne paraît pas fondée, rejetons la requête qui précède
- ☐ Attendu que la demande paraît fondée, totalement ☐ ou partiellement ☐

Enjoignons à _____

de payer à : _____

- _____ €, en principal avec intérêts – au taux légal **(1)**
- au taux contractuel **(1)** de % l'an

à compter du 1__1__1__1__1__1__

- _____ €, au titre de la clause pénale **(1)**
- _____ €, au titre des frais accessoires **(1)**

- les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de _____ €

Fait à _____, le ____/____/____.

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LE GREFFIER

Signification effectuée le |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| à personne ☐ à domicile ☐

À étude de l'huissier de justice ☐ procès-verbal art.659 CPC ☐

Vu, sans opposition le |_|_|_|_|_|_|_|_|

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES

(1) Rayer la mention inutile